Политика в отношении обработки персональных данных

1. Общие положения

Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — Закон о персональных данных) и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению их безопасности, предпринимаемые Мельниковым Артёмом Сергеевичем (самозанятый, далее — Оператор), осуществляющим деятельность под брендом Hevial.

1.1. Оператор ставит своей важнейшей целью соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиту прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

1.2. Настоящая политика применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о пользователях веб-сайта https://hevial.ru, личного кабинета на сайте и Telegram-бота @HevialPrintBot.

2. Основные понятия, используемые в Политике

2.1. Автоматизированная обработка персональных данных — обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники.

2.2. Блокирование персональных данных — временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных).

2.3. Веб-сайт — совокупность графических и информационных материалов, программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность по адресу https://hevial.ru.

2.4. Личный кабинет — защищённый раздел веб-сайта https://hevial.ru, доступный пользователю после регистрации и позволяющий управлять заказами, личными данными и настройками.

2.5. Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.

2.6. Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному пользователю без дополнительной информации.

2.7. Обработка персональных данных — любое действие или совокупность действий с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

2.8. Оператор — физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами осуществляющее обработку персональных данных и определяющее цели обработки.

2.9. Персональные данные — любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определённому пользователю сайта https://hevial.ru, его личного кабинета или Telegram-бота @HevialPrintBot.

2.10. Пользователь — любой посетитель сайта, зарегистрированный пользователь личного кабинета или пользователь Telegram-бота @HevialPrintBot.

2.11. Трансграничная передача персональных данных — передача персональных данных на территорию иностранного государства иностранному органу власти, физическому или юридическому лицу.

2.12. Уничтожение персональных данных — действия, в результате которых персональные данные уничтожаются безвозвратно.

3. Основные права и обязанности Оператора

3.1. Оператор имеет право:

— получать от субъекта персональных данных достоверную информацию и/или документы, содержащие персональные данные;

— в случае отзыва субъектом согласия на обработку — продолжить обработку при наличии оснований, указанных в Законе о персональных данных;

— самостоятельно определять состав мер, необходимых для выполнения требований Закона о персональных данных.

3.2. Оператор обязан:

— предоставлять субъекту персональных данных по его запросу информацию, касающуюся обработки его данных;

— организовывать обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ;

— отвечать на обращения субъектов персональных данных в соответствии с требованиями Закона о персональных данных;

— принимать правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования и распространения;

— прекратить обработку и уничтожить персональные данные в порядке, предусмотренном Законом о персональных данных.

4. Основные права и обязанности субъектов персональных данных

4.1. Субъекты персональных данных имеют право:

— получать информацию, касающуюся обработки своих персональных данных;

— требовать от Оператора уточнения, блокирования или уничтожения своих персональных данных в случае, если они являются неполными, устаревшими, неточными или незаконно полученными;

— отозвать согласие на обработку персональных данных в любой момент;

— обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в суде неправомерные действия Оператора.

4.2. Субъекты персональных данных обязаны:

— предоставлять Оператору достоверные данные о себе;

— сообщать Оператору об изменении своих персональных данных.

4.3. Лица, передавшие Оператору недостоверные сведения, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

5. Принципы обработки персональных данных

5.1. Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе.

5.2. Обработка ограничивается достижением конкретных, заранее определённых и законных целей. Не допускается обработка, несовместимая с целями сбора персональных данных.

5.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых несовместима по целям.

5.4. Обработке подлежат только персональные данные, отвечающие целям их обработки.

5.5. Содержание и объём обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным целям. Избыточность не допускается.

5.6. При обработке обеспечивается точность и актуальность данных. Оператор принимает меры по удалению или уточнению неполных или неточных данных.

5.7. Хранение персональных данных осуществляется не дольше, чем этого требуют цели обработки, если иной срок не установлен законом или договором.

6. Цели обработки персональных данных

Оператор обрабатывает следующие персональные данные пользователей в указанных целях:

Цель обработки:

Оформление и выполнение заказов на услуги 3D-печати; регистрация и ведение личного кабинета пользователя на сайте; связь с клиентом по вопросам заказа; расчёт стоимости и сроков; отправка уведомлений о статусе заказа; предоставление персональных скидок; сохранение истории заказов и загруженных моделей для быстрого повторного оформления; улучшение качества обслуживания.

Перечень обрабатываемых персональных данных:

- фамилия, имя, отчество (ФИО);
- номер телефона;
- адрес электронной почты (email);
- дата рождения (для предоставления скидки в день рождения);
- адрес доставки или адрес пункта выдачи заказов;
- история заказов, включая последний заказ и последнюю загруженную модель для быстрого повторного оформления;
- имя пользователя из профиля Telegram, Telegram username и user_id (при использовании @HevialPrintBot);
- фотографии и файлы, направленные пользователем в рамках оформления заказа.

Правовое основание:

Согласие субъекта персональных данных (ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ); необходимость исполнения договора (ст. 6 ч. 1 п. 5 Федерального закона № 152-ФЗ).

7. Условия обработки персональных данных

7.1. Обработка персональных данных, собираемых через личный кабинет на сайте, осуществляется с согласия субъекта, выраженного путём проставления отметки о согласии с настоящей политикой при регистрации.

7.2. Первичный доступ к личному кабинету осуществляется по номеру первого заказа. После первого входа пользователь проходит регистрацию, указывая свои персональные данные, и создаёт пароль для последующих входов.

7.3. Обработка персональных данных, собираемых через Telegram-бот @HevialPrintBot, осуществляется с согласия субъекта, выраженного путём нажатия кнопки «Принимаю условия» при первом использовании бота.

7.4. Обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных, либо для заключения договора по его инициативе.

7.5. Обработка необходима для осуществления прав и законных интересов Оператора при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных.

8. Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки персональных данных

Безопасность персональных данных обеспечивается путём реализации правовых, организационных и технических мер в соответствии с требованиями действующего законодательства.

8.1. Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные меры, исключающие доступ к ним неуполномоченных лиц.

8.2. Персональные данные пользователя не передаются третьим лицам, за исключением следующих случаев:

- исполнение требований действующего законодательства РФ;
- передача службе доставки СДЭК — только ФИО и адрес доставки, исключительно для исполнения заказа;
- обработка платежей через сервис ЮКасса в соответствии с их политикой конфиденциальности;
- передача обезличенных текстовых описаний технических задач сервису Anthropic Claude API (США) для подбора материалов — передаются только технические описания без персональных идентификаторов пользователя.

8.3. В случае выявления неточностей в персональных данных пользователь может их актуализировать в личном кабинете на сайте либо направив уведомление на адрес электронной почты: 3d.homis@gmail.com с пометкой «Актуализация персональных данных».

8.4. Срок обработки персональных данных определяется достижением целей, для которых они были собраны. После закрытия заказа данные хранятся не более 3 лет в соответствии с требованиями бухгалтерского учёта.

8.5. Пользователь вправе в любой момент отозвать своё согласие на обработку персональных данных, направив уведомление на электронный адрес: 3d.homis@gmail.com с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных» либо через соответствующий раздел личного кабинета.

8.6. Вся информация, собираемая сторонними сервисами (платёжными системами, службами доставки и иными поставщиками услуг), хранится и обрабатывается указанными лицами в соответствии с их пользовательскими соглашениями. Оператор не несёт ответственности за действия третьих лиц.

8.7. Оператор при обработке персональных данных обеспечивает их конфиденциальность.

8.8. Условием прекращения обработки персональных данных может являться достижение целей обработки, истечение срока действия согласия, отзыв согласия субъектом или требование о прекращении обработки.

9. Перечень действий Оператора с персональными данными

9.1. Оператор осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу (в случаях, указанных в п. 8.2), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных.

9.2. Оператор осуществляет автоматизированную обработку персональных данных с получением и/или передачей информации по информационно-телекоммуникационным сетям.

10. Трансграничная передача персональных данных

10.1. При подборе материалов для заказа Оператор использует сервис Anthropic Claude API (США). На обработку направляются исключительно обезличенные технические описания задач без персональных идентификаторов пользователя. Оператор принимает необходимые меры для обеспечения защиты персональных данных.

10.2. Иная трансграничная передача персональных данных Оператором не осуществляется.

11. Конфиденциальность персональных данных

Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

12. Заключительные положения

12.1. Пользователь может получить разъяснения по вопросам обработки его персональных данных, обратившись к Оператору по электронной почте: 3d.homis@gmail.com или через личный кабинет на сайте https://hevial.ru.

12.2. В настоящем документе будут отражены любые изменения политики обработки персональных данных Оператора. Политика действует бессрочно до замены её новой версией.

12.3. Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена по адресу: https://hevial.ru/privacy.

Оператор:

Мельников Артём Сергеевич (самозанятый)

ИНН: _____

Email: 3d.homis@gmail.com

Сайт: https://hevial.ru

Дата последнего обновления: _____